

ALGEMENE VOORWAARDEN

PVH Elektrotechniek

Uitgebreide bedrijfsversie – versie 4.2

Datum: 25 augustus 2026

Deze voorwaarden zijn bedoeld voor alle werkzaamheden van PVH Elektrotechniek, waaronder elektrotechnische installatie- en montagewerkzaamheden, uitbreidingen en aanpassingen, storingsonderzoek, reparatie, onderhoud, laadpunten, inspecties, keuringen en rapportages.

Belangrijk: de inspectiebepalingen gebruiken de InstallQ-terminologie van de toepasselijke erkenningsregeling en het betreffende deelgebied. De inspectie wordt nadrukkelijk onderscheiden van storingsonderzoek en reparatie.

INHOUDSOPGAVE

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Werkingssfeer en toepasselijkheid

Artikel 3 – Aanbod, offerte en prijsopgave

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

Artikel 5 – Verplichtingen van opdrachtgever

Artikel 6 – Algemene uitvoering van werkzaamheden

Artikel 7 – Elektrotechnische installatie- en montagewerkzaamheden

Artikel 8 – Bestaande installaties en verborgen gebreken

Artikel 9 – Veiligheid, spanningsloos maken en werkonderbreking

Artikel 10 – Storingen en storingsonderzoek

Artikel 11 – Reparatie en onderhoud

Artikel 12 – Inspecties en keuringen

Artikel 13 – NEN, InstallQ, technische normen en externe eisen

Artikel 14 – Inspectierapporten en gebruik van rapportages

Artikel 15 – Meerwerk, minderwerk en onvoorziene werkzaamheden

Artikel 16 – Materialen en onderdelen

Artikel 17 – Door opdrachtgever aangeleverde materialen

Artikel 18 – Bijzondere elektrotechnische voorzieningen

Artikel 19 – Oplevering en ingebruikname

Artikel 20 – Prijzen, tarieven en bijkomende kosten

Artikel 21 – Betaling, voorschotten en betalingszekerheid

Artikel 22 – Eigendomsvoorbehoud

Artikel 23 – Annulering, verplaatsing en niet-toegankelijke locatie

Artikel 24 – Garantie en herstel onder garantie

Artikel 25 – Klachten en herstelmogelijkheid

Artikel 26 – Aansprakelijkheid

Artikel 27 – Gevolgschade en bedrijfsstilstand

Artikel 28 – Derden, onderaannemers en werkzaamheden van anderen

Artikel 29 – Overmacht

Artikel 30 – Opschorting, beëindiging en annulering door opdrachtgever

Artikel 31 – Geheimhouding en persoonsgegevens

Artikel 32 – Intellectuele eigendom en rapportages

Artikel 33 – Consumentenbepalingen

Artikel 34 – Zakelijke opdrachtgevers

Artikel 35 – Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 36 – Slotbepalingen

Artikel 1 – Definities

1.1 PVH Elektrotechniek: de onderneming die de overeenkomst met opdrachtgever sluit en de werkzaamheden uitvoert of laat uitvoeren.

1.2 Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan PVH Elektrotechniek opdracht geeft.

1.3 Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.4 Zakelijke opdrachtgever: iedere opdrachtgever die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

1.5 Overeenkomst: iedere afspraak betreffende levering, montage, installatie, reparatie, onderhoud, storing, inspectie, keuring, rapportage of advies.

1.6 Werkzaamheden: alle werkzaamheden en leveringen die PVH Elektrotechniek op grond van de overeenkomst verricht.

1.7 Installatie: een elektrotechnische installatie of een gedeelte daarvan, inclusief beveiligingen, bekabeling, verdeelinrichtingen, aansluitingen en componenten.

1.8 Storing: een onverwachte uitval, afwijking, defect of andere technische klacht waarvoor onderzoek en/of herstel wordt gevraagd.

1.9 Inspectie: het beoordelen van een installatie binnen de toepasselijke inspectieregeling, het overeengekomen deelgebied en de opdracht.

1.10 Meerwerk: werkzaamheden of leveringen die buiten de oorspronkelijke overeenkomst vallen.

1.11 Werkdag: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van algemeen erkende feestdagen.

Artikel 2 – Werkingssfeer en toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten, werkzaamheden, leveringen en diensten van PVH Elektrotechniek.

2.2 De voorwaarden maken onderdeel uit van de overeenkomst zodra zij vóór of bij het sluiten van de overeenkomst op een wettelijk toegestane wijze aan opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

2.3 Afwijkingen zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 Voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij PVH Elektrotechniek deze schriftelijk heeft aanvaard.

2.5 Dwingend recht gaat voor. Daarna geldt de schriftelijke overeenkomst of opdrachtbevestiging, vervolgens de offerte en daarna deze voorwaarden.

2.6 Indien een bepaling ongeldig, nietig of vernietigbaar blijkt, blijven de overige bepalingen in stand.

2.7 Een bepaling die tegenover een consument niet rechtsgeldig kan worden toegepast, blijft buiten toepassing voor zover nodig, zonder dat daardoor de overige bepalingen vervallen.

Artikel 3 – Aanbod, offerte en prijsopgave

3.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.

3.2 Bij ontbreken van een geldigheidsduur vervalt een offerte na 30 kalenderdagen.

3.3 De offerte is gebaseerd op de informatie, tekeningen, foto's, inspecties en omstandigheden die bij het opstellen redelijkerwijs bekend waren.

3.4 Alleen hetgeen uitdrukkelijk is omschreven, is inbegrepen. Niet genoemde werkzaamheden, bouwkundige voorzieningen, herstelwerkzaamheden en aanvullende materialen zijn niet inbegrepen.

3.5 Kennelijke fouten, vergissingen, rekenfouten of verschrijvingen binden PVH Elektrotechniek niet.

3.6 Een begroting, richtprijs of ureninschatting is geen vaste aanneemsom tenzij dit uitdrukkelijk als vaste prijs is vermeld.

3.7 Indien opdrachtgever informatie onjuist of onvolledig verstrekt, mag PVH Elektrotechniek de offerte aanpassen wanneer de werkelijke omstandigheden daartoe aanleiding geven.

3.8 Een samengestelde prijsopgave verplicht PVH Elektrotechniek niet tot uitvoering van slechts een deel van de opdracht voor een evenredig deel van de prijs.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of elektronische aanvaarding, opdrachtbevestiging of doordat PVH Elektrotechniek met instemming van opdrachtgever met de uitvoering begint.

4.2 Een mondelinge opdracht kan eveneens een overeenkomst opleveren.

4.3 Indien opdrachtgever na aanvaarding wijzigingen verlangt, is PVH Elektrotechniek gerechtigd prijs, planning en voorwaarden aan te passen.

4.4 PVH Elektrotechniek mag een opdracht weigeren of niet aanvangen wanneer uitvoering redelijkerwijs niet veilig, technisch niet verantwoord, praktisch niet uitvoerbaar of financieel onvoldoende zeker is.

4.5 Indien meerdere personen opdrachtgever zijn, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor hun verplichtingen, voor zover wettelijk toegestaan.

Artikel 5 – Verplichtingen van opdrachtgever

5.1 Opdrachtgever verstrekt tijdig alle informatie die redelijkerwijs nodig is.

5.2 Opdrachtgever zorgt voor vrije, veilige en voldoende ruime toegang.

5.3 Opdrachtgever meldt bekende risico's, gebreken, eerdere storingen en wijzigingen door derden.

5.4 Opdrachtgever zorgt voor noodzakelijke toestemming van eigenaar, verhuurder, VvE, beheerder of andere rechthebbende, tenzij anders overeengekomen.

5.5 Opdrachtgever zorgt voor het veiligstellen van bedrijfsprocessen, data en apparatuur die door spanningsonderbreking kunnen worden beïnvloed, behoudens aan PVH Elektrotechniek toe te rekenen fouten.

5.6 Niet-nakoming kan leiden tot vertraging, meerwerk, extra kosten of opschorting.

Artikel 6 – Algemene uitvoering van werkzaamheden

6.1 PVH Elektrotechniek voert werkzaamheden uit naar beste inzicht en vermogen.

6.2 Waar van toepassing wordt gewerkt volgens geldende wet- en regelgeving, toepasselijke normen en voorschriften.

6.3 PVH Elektrotechniek bepaalt binnen de overeenkomst de praktische wijze van uitvoering.

6.4 PVH Elektrotechniek mag derden inschakelen.

6.5 Opgegeven uitvoeringsdata zijn indicatief tenzij een fatale termijn is overeengekomen.

6.6 Vertraging door opdrachtgever, derden, leveranciers of onvoorziene omstandigheden verlengt de termijn voor zover redelijk.

6.7 Werkzaamheden mogen worden onderbroken indien veiligheid of technische toestand dit noodzakelijk maakt.

Artikel 7 – Elektrotechnische installatie- en montagewerkzaamheden

7.1 Hieronder vallen aanleg, uitbreiding, wijziging, montage, aansluiting, vervanging, aanpassing en herstel voor zover overeengekomen.

7.2 Alleen opgenomen onderdelen zijn inbegrepen.

7.3 Bouwkundige werkzaamheden zoals hakken, frezen, sleuven herstellen, schilderen, stucen en timmeren zijn niet inbegrepen tenzij uitdrukkelijk overeengekomen.

7.4 PVH Elektrotechniek mag bij technische noodzaak een uitvoering aanpassen wanneer dit nodig is voor veiligheid of deugdelijkheid.

7.5 Schade aan reeds verzwakte of ondeugdelijke onderdelen valt onder de bepalingen over bestaande installaties en verborgen gebreken.

7.6 PVH Elektrotechniek is niet verantwoordelijk voor software, internet, cloudservices of apparatuur van derden buiten haar invloedssfeer.

Artikel 8 – Bestaande installaties en verborgen gebreken

8.1 Bij bestaande installaties mag worden uitgegaan van de redelijkerwijs zichtbare, bereikbare en controleerbare toestand.

8.2 PVH Elektrotechniek is niet aansprakelijk voor reeds bestaande gebreken die zij niet heeft veroorzaakt.

8.3 Dit omvat onder meer verouderde of beschadigde bedrading, slechte verbindingen, corrosie, vocht, onvoldoende aarding, overbelasting, ondeugdelijke beveiligingen en eerdere onjuiste wijzigingen.

8.4 Bij een verborgen gebrek mag PVH Elektrotechniek werkzaamheden onderbreken en opdrachtgever informeren.

8.5 Herstel van een verborgen gebrek is geen onderdeel van de oorspronkelijke opdracht tenzij overeengekomen.

8.6 Indien opdrachtgever noodzakelijk herstel weigert terwijl verder werken onveilig is, mag PVH Elektrotechniek het betreffende onderdeel niet verder aansluiten of in bedrijf stellen.

8.7 Extra onderzoek, materiaal en herstel als gevolg van een verborgen gebrek kunnen als meerwerk worden gefactureerd, voor zover wettelijk toegestaan.

Artikel 9 – Veiligheid, spanningsloos maken en werkonderbreking

9.1 Veilig werken heeft voorrang op planning en bedrijfscontinuïteit.

9.2 PVH Elektrotechniek mag installatiedelen spanningsloos maken wanneer dit voor veilig meten, inspecteren, demonteren, monteren of herstellen noodzakelijk is.

9.3 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor apparatuur en processen die door noodzakelijke spanningsonderbreking kunnen uitvallen, behoudens aan PVH Elektrotechniek toe te rekenen fouten.

9.4 Bij acuut gevaar mag PVH Elektrotechniek noodzakelijke veiligheidsmaatregelen nemen.

9.5 Bij weigering van noodzakelijke veiligheidsmaatregelen mag PVH Elektrotechniek werkzaamheden opschorten of beëindigen.

9.6 PVH Elektrotechniek is niet verplicht een installatie in bedrijf te stellen wanneer dit naar professioneel inzicht onveilig is.

Artikel 10 – Storingen en storingsonderzoek

10.1 Een storingsopdracht strekt tot onderzoek en, indien technisch mogelijk en overeengekomen, herstel van een storing.

10.2 Het direct vinden of definitief oplossen van een storing kan niet worden gegarandeerd. Storingen kunnen meerdere oorzaken hebben of terugkeren door een onderliggend gebrek.

10.3 Onderzoekstijd, meettijd, diagnose, voorrijkosten, wachttijd en materiaal worden volgens offerte, tarief of nacalculatie in rekening gebracht.

10.4 Aanvullende werkzaamheden worden als aanvullende opdracht uitgevoerd.

10.5 Wanneer de storing wordt veroorzaakt door het elektriciteitsnet, een netbeheerder, een derde, door opdrachtgever aangeleverde apparatuur, software, internet, externe besturing of een bestaande installatie, blijven de gemaakte onderzoekskosten verschuldigd.

10.6 Een tijdelijke of noodoplossing is geen definitieve reparatie tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

10.7 Indien een veilige definitieve oplossing niet mogelijk is zonder grotere aanpassing, mag PVH Elektrotechniek adviseren het betreffende onderdeel buiten bedrijf te stellen.

Artikel 11 – Reparatie en onderhoud

11.1 Bij reparatie wordt het overeengekomen defect of onderdeel hersteld of vervangen.

11.2 Reparatie van één onderdeel betekent niet dat de gehele installatie is gereviseerd of gegarandeerd storingsvrij is.

11.3 Bij onderhoud worden uitsluitend de overeengekomen onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

11.4 Tijdens onderhoud geconstateerde aanvullende gebreken worden, indien relevant, gemeld en kunnen afzonderlijk worden hersteld.

11.5 Bij verouderde, beschadigde of niet meer leverbare onderdelen kan een andere technische oplossing of vervanging van een groter gedeelte noodzakelijk zijn.

11.6 Werkzaamheden door derden na een reparatie kunnen gevolgen hebben voor garantie wanneer daardoor het uitgevoerde werk of de installatie wordt beïnvloed.

Artikel 12 – Inspecties en keuringen

12.1 Inspecties en keuringen worden uitgevoerd overeenkomstig de voor de betreffende opdracht van toepassing zijnde InstallQ-erkenningsregeling, het betreffende deelgebied en de daarbij behorende inspectie-eisen, voor zover de opdracht onder een InstallQ-erkenning wordt uitgevoerd.

12.2 Voor elektrotechnische inspecties wordt, afhankelijk van de verleende erkenning en de opdracht, gewerkt binnen het toepasselijke InstallQ-deelgebied: deelgebied 1 (inspectie elektrotechnische installaties), deelgebied 2 (inspectie elektrotechnische installaties met uitbreiding 'beoordelen van risico's op brand') en/of deelgebied 3 (inspectie van PV-installaties).

12.3 De inspectie betreft de beoordeling van de toestand van de installatie op het moment van inspectie en op basis van hetgeen binnen de toepasselijke inspectie-eisen redelijkerwijs kan worden vastgesteld.

12.4 De inspectie omvat de onderdelen en aspecten die volgens de toepasselijke InstallQ-erkenningsregeling, het betreffende deelgebied, de daarbij behorende inspectie-eisen en de overeengekomen opdracht moeten worden beoordeeld.

12.5 Onderdelen die niet bereikbaar, niet toegankelijk, niet veilig te onderzoeken of anderszins niet controleerbaar zijn, kunnen niet of slechts beperkt worden beoordeeld. Dit wordt, indien relevant, in het inspectierapport vermeld.

12.6 Een inspectie is geen garantie dat de installatie na de inspectiedatum vrij blijft van gebreken, storingen, brandgevaar of andere risico's.

12.7 Het constateren van een gebrek, afwijking of risico betekent niet dat PVH Elektrotechniek verantwoordelijk is voor het ontstaan daarvan.

12.8 Herstel van tijdens een inspectie geconstateerde gebreken maakt geen onderdeel uit van de inspectie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

12.9 Indien tijdens de inspectie een direct veiligheidsrisico wordt aangetroffen, mag PVH Elektrotechniek passende veiligheidsmaatregelen adviseren of, indien noodzakelijk voor veilig werken, de werkzaamheden onderbreken.

12.10 **Een inspectieopdracht is geen storingsopdracht.** Het constateren van een gebrek, afwijking of storing tijdens een inspectie verplicht PVH Elektrotechniek niet tot het uitvoeren van storingsonderzoek, foutzoeken, diagnose of reparatie. Dergelijke werkzaamheden vormen een afzonderlijke opdracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

12.11 De inspectie en rapportage worden uitgevoerd binnen de reikwijdte van de erkenning van PVH Elektrotechniek. Een rapport doet geen uitspraak over onderwerpen die buiten de betreffende inspectie vallen.

Artikel 13 – NEN, InstallQ, technische normen en externe eisen

13.1 Wanneer in de opdracht een NEN-norm, NTA, InstallQ-erkenning of andere technische norm of eis van toepassing is verklaard, wordt deze toegepast voor zover deze binnen de opdracht en de reikwijdte van de werkzaamheden valt.

13.2 De toepasselijke InstallQ-erkenning bepaalt, waar relevant, het erkende vakgebied, het deelgebied en de eisen waaraan de inspectiewerkzaamheden moeten voldoen.

13.3 Een inspectie volgens een bepaald InstallQ-deelgebied of een bepaalde norm betekent niet automatisch dat de installatie aan alle andere normen, verzekeringseisen, certificeringseisen of eisen van derden voldoet.

13.4 Opdrachtgever verstrekt specifieke eisen van verzekeraar, verhuurder, gemeente, netbeheerder, bevoegd gezag of andere derde tijdig vóór de opdracht.

13.5 PVH Elektrotechniek kan niet garanderen dat een rapport of installatie door een derde wordt geaccepteerd wanneer die derde aanvullende of andere eisen stelt.

13.6 Indien PVH Elektrotechniek onder een InstallQ-erkenning werkt, gebeurt dit binnen de reikwijdte en voorwaarden van de actuele erkenning.

Artikel 14 – Inspectierapporten en gebruik van rapportages

14.1 Rapportages worden opgesteld op basis van bevindingen en omstandigheden tijdens de inspectie.

14.2 Een rapport kan beperkingen en niet-gecontroleerde onderdelen vermelden.

14.3 Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor het opvolgen van hersteladviezen.

14.4 Een rapport mag niet worden gewijzigd of gedeeltelijk weergegeven op een wijze waardoor de betekenis of conclusie verandert.

14.5 Gebruik van een rapport door derden is voor risico van opdrachtgever tenzij PVH Elektrotechniek schriftelijk anders heeft verklaard.

14.6 Een rapport is geen permanente verklaring over de toestand van een installatie na de inspectiedatum.

Artikel 15 – Meerwerk, minderwerk en onvoorziene werkzaamheden

15.1 Meerwerk omvat werkzaamheden en leveringen die niet in de oorspronkelijke overeenkomst zijn opgenomen.

15.2 Minderwerk wordt alleen toegepast indien partijen dit overeenkomen en werkzaamheden daadwerkelijk vervallen.

15.3 Meerwerk wordt zoveel mogelijk vooraf gemeld.

15.4 Indien direct handelen noodzakelijk is voor veiligheid of behoud van de installatie, mag PVH Elektrotechniek noodzakelijke maatregelen treffen.

15.5 Meerwerk kan ontstaan door verborgen gebreken, extra kabellengte, slechte bereikbaarheid, aanvullende groepen, beveiligingen, aanpassingen van de groepenkast, hak- en breekwerk en wijzigingen op verzoek van opdrachtgever.

15.6 Bij nacalculatie worden uren, materiaal en overige overeengekomen kosten afzonderlijk gefactureerd.

Artikel 16 – Materialen en onderdelen

16.1 PVH Elektrotechniek bepaalt, tenzij anders overeengekomen, welk materiaal wordt toegepast.

16.2 Specifiek voorgeschreven materiaal wordt alleen toegepast wanneer dit naar het oordeel van PVH Elektrotechniek geschikt en veilig is.

16.3 Bij niet-leverbaarheid mag na overleg een technisch gelijkwaardig alternatief worden voorgesteld.

16.4 Levertijden van fabrikanten en leveranciers zijn indicatief.

16.5 Garantie op producten kan mede afhankelijk zijn van fabrieks- of leveranciersgarantie.

Artikel 17 – Door opdrachtgever aangeleverde materialen

17.1 Opdrachtgever staat in voor kwaliteit, geschiktheid, compleetheid en beschikbaarheid van zelf aangeleverde materialen.

17.2 PVH Elektrotechniek mag ondeugdelijk, beschadigd, onveilig of ongeschikt materiaal weigeren.

17.3 Op aangeleverde materialen wordt geen productgarantie gegeven.

17.4 Extra werkzaamheden door defect of ongeschikt aangeleverd materiaal kunnen worden gefactureerd.

17.5 Indien opdrachtgever ondanks een waarschuwing toepassing verlangt, ligt het risico van die keuze bij opdrachtgever voor zover wettelijk toegestaan.

Artikel 18 – Bijzondere elektrotechnische voorzieningen

18.1 Hieronder vallen onder meer laadpunten, krachtstroom, grotere verbruikers, zonnepanelen, warmtepompen, airconditioning, horeca-apparatuur en noodstroomvoorzieningen.

18.2 De bestaande installatie wordt alleen beoordeeld voor zover dit onderdeel van de opdracht is.

18.3 Aanpassing van hoofdvoeding, groepenkast, beveiliging, aarding, bekabeling of capaciteit is alleen inbegrepen wanneer overeengekomen.

18.4 PVH Elektrotechniek is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen in voorzieningen van derden of bestaande installatiedelen die buiten de opdracht vallen.

Artikel 19 – Oplevering en ingebruikname

19.1 Werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd wanneer de overeengekomen werkzaamheden zijn afgerond en opdrachtgever het resultaat heeft kunnen beoordelen, of wanneer het betreffende gedeelte feitelijk in gebruik is genomen.

19.2 Kleine gebreken die ingebruikname niet verhinderen geven geen recht op weigering van volledige oplevering.

19.3 Bij inspecties is het rapport het resultaat van de inspectie; een inspectie is geen oplevering van herstelwerk.

19.4 Indien opdrachtgever noodzakelijke medewerking voor testen of ingebruikname niet verleent, kan oplevering worden vastgesteld op basis van hetgeen redelijkerwijs kon worden gecontroleerd.

Artikel 20 – Prijzen, tarieven en bijkomende kosten

20.1 De overeengekomen prijs geldt uitsluitend voor de omschreven werkzaamheden.

20.2 Bij consumenten wordt de verschuldigde prijs inclusief btw vermeld wanneer de wet dit vereist.

20.3 Bij zakelijke opdrachtgevers kan een prijs exclusief btw worden overeengekomen.

20.4 Voor zover niet inbegrepen kunnen voorrijkosten, parkeren, onderzoekstijd, wachttijd, materiaal, afvoer, meerwerk en extra rapportage worden gefactureerd.

20.5 Een prijsopgave voor een storing kan bestaan uit een starttarief en aanvullende tijd- en materiaalkosten.

Artikel 21 – Betaling, voorschotten en betalingszekerheid

21.1 Facturen moeten binnen de vermelde betalingstermijn worden betaald.

21.2 Indien voor een zakelijke opdrachtgever geen termijn is vermeld, geldt 14 dagen.

21.3 Voor grotere zakelijke opdrachten kan een voorschot of termijnbetaling worden overeengekomen.

21.4 Bij niet-tijdige betaling is PVH Elektrotechniek gerechtigd wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen voor zover wettelijk toegestaan.

21.5 Bij consumenten worden incassokosten pas berekend nadat aan de wettelijke voorwaarden is voldaan.

21.6 Bij zakelijke betalingsachterstand mag PVH Elektrotechniek verdere uitvoering opschorten en aanvullende zekerheid verlangen, voor zover wettelijk toegestaan.

Artikel 22 – Eigendomsvoorbehoud

22.1 Voor zover wettelijk toegestaan blijven door PVH Elektrotechniek geleverde, nog niet verwerkte materialen eigendom van PVH Elektrotechniek totdat alle verschuldigde bedragen zijn voldaan.

22.2 Opdrachtgever mag materialen waarop eigendomsvoorbehoud rust niet verkopen, verpanden of bezwaren voordat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Artikel 23 – Annulering, verplaatsing en niet-toegankelijke locatie

23.1 Opdrachtgever dient afspraken zo spoedig mogelijk te annuleren of te verplaatsen.

23.2 Indien PVH Elektrotechniek verschijnt en werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd doordat toegang ontbreekt, de locatie niet veilig is of noodzakelijke aanwezigheid ontbreekt, kunnen redelijke kosten worden berekend voor zover wettelijk toegestaan.

23.3 Speciaal bestelde materialen die niet zonder meer kunnen worden geretourneerd kunnen worden doorberekend voor zover wettelijk toegestaan.

23.4 Voor consumenten worden annulerings- en no-showkosten uitsluitend toegepast indien daarvoor een geldige wettelijke grond bestaat en de kosten redelijk zijn.

Artikel 24 – Garantie en herstel onder garantie

24.1 Voor installatiewerkzaamheden geldt de schriftelijk overeengekomen commerciële garantie. Bij ontbreken daarvan gelden wettelijke rechten en verplichtingen.

24.2 Een commerciële garantie beperkt nooit wettelijke rechten van consumenten.

24.3 Garantie ziet uitsluitend op het werk of onderdeel waarvoor garantie is verstrekt.

24.4 Garantie geldt niet voor normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, overbelasting, onvoldoende onderhoud, externe invloeden, wijzigingen door derden, storingen in het net, bliksem, brand, vocht, vandalisme, door opdrachtgever aangeleverde materialen of gebreken in bestaande installaties, voor zover wettelijk toegestaan.

24.5 Bij storingen en reparaties geldt garantie alleen voor het uitgevoerde herstel en wanneer het opnieuw optredende probleem daarmee verband houdt.

24.6 Bij een mogelijk garantiegebrek krijgt PVH Elektrotechniek eerst een redelijke mogelijkheid tot onderzoek.

24.7 Indien geen garantiegebrek wordt vastgesteld, kunnen onderzoek en voorrijkosten worden gefactureerd.

24.8 Wettelijke garantie- en conformiteitsrechten van consumenten blijven volledig van kracht.

Artikel 25 – Klachten en herstelmogelijkheid

25.1 Klachten worden zo spoedig mogelijk na ontdekking gemeld.

25.2 Opdrachtgever geeft PVH Elektrotechniek een redelijke gelegenheid de klacht te onderzoeken.

25.3 Indien een gebrek aan PVH Elektrotechniek kan worden toegerekend, krijgt PVH Elektrotechniek in beginsel een redelijke mogelijkheid tot herstel.

25.4 Indien opdrachtgever zonder redelijke grond een derde het werk laat herstellen voordat PVH Elektrotechniek de klacht heeft kunnen onderzoeken, kunnen eventuele kosten voor rekening van opdrachtgever komen, voor zover wettelijk toegestaan.

25.5 Voor consumenten gelden de wettelijke klacht- en herstelrechten.

Artikel 26 – Aansprakelijkheid

26.1 PVH Elektrotechniek is aansprakelijk voor directe schade voor zover deze het rechtstreekse gevolg is van een aan haar toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad en voor zover aansprakelijkheid wettelijk niet kan worden uitgesloten of beperkt.

26.2 Voor zakelijke opdrachtgevers is aansprakelijkheid, voor zover wettelijk toegestaan, beperkt tot het bedrag dat voor het betreffende onderdeel is gefactureerd, met als maximum het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval uitkeert, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico voor zover de polis dit toestaat.

26.3 Voor consumenten gelden beperkingen uitsluitend voor zover rechtsgeldig.

26.4 Geen beperking geldt voor zover aansprakelijkheid wegens opzet, bewuste roekeloosheid of dwingend recht niet mag worden uitgesloten.

26.5 Indien meerdere gebeurtenissen schade hebben veroorzaakt en niet kan worden vastgesteld welk deel aan PVH Elektrotechniek is toe te rekenen, geldt de aansprakelijkheid uitsluitend voor zover de wet dit vereist.

Artikel 27 – Gevolgschade en bedrijfsstilstand

27.1 Voor zakelijke opdrachtgevers is PVH Elektrotechniek, voor zover wettelijk toegestaan, niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, omzetverlies, winstderving, productieverlies, gemiste besparingen, gemiste opdrachten of bedrijfsstagnatie.

27.2 PVH Elektrotechniek is niet aansprakelijk voor schade door bestaande toestand, verborgen gebrek, onjuiste informatie, handelen van derden, netstoringen, software, internet, cloudservices of externe besturing, tenzij rechtstreeks aan PVH Elektrotechniek toe te rekenen.

27.3 Opdrachtgever dient noodzakelijke back-ups en beveiligingsmaatregelen te treffen voor data en bedrijfsprocessen die door elektrotechnische werkzaamheden kunnen worden beïnvloed.

27.4 Voor consumenten geldt dit artikel uitsluitend voor zover wettelijk toegestaan.

Artikel 28 – Derden, onderaannemers en werkzaamheden van anderen

28.1 PVH Elektrotechniek mag derden inschakelen.

28.2 Indien opdrachtgever zelf derden inschakelt voor werkzaamheden aan of nabij de installatie, informeert opdrachtgever PVH Elektrotechniek wanneer dit invloed kan hebben op veiligheid, werking of garantie.

28.3 PVH Elektrotechniek is niet aansprakelijk voor fouten die uitsluitend door derden zijn veroorzaakt.

28.4 Wanneer werkzaamheden van derden de deugdelijkheid van het werk van PVH Elektrotechniek beïnvloeden, kan aanvullend onderzoek of herstel noodzakelijk zijn.

Artikel 29 – Overmacht

29.1 PVH Elektrotechniek is niet aansprakelijk voor vertraging of niet-uitvoering door overmacht.

29.2 Overmacht omvat onder meer ziekte, ongeval, extreme weersomstandigheden, stroom- en communicatiestoringen, materiaaltekorten, leveranciersproblemen, transportproblemen, brand, waterschade, overheidsmaatregelen, oorlog en andere omstandigheden buiten redelijke invloed.

29.3 Bij tijdelijke overmacht mag uitvoering worden opgeschort.

29.4 Bij blijvende onmogelijkheid kunnen partijen het niet-uitgevoerde gedeelte beëindigen met afrekening van reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten voor zover wettelijk toegestaan.

Artikel 30 – Opschorting, beëindiging en annulering door opdrachtgever

30.1 PVH Elektrotechniek mag werkzaamheden opschorten wanneer opdrachtgever verplichtingen niet nakomt, de werkplek onveilig is, noodzakelijke informatie ontbreekt of betaling onvoldoende zeker is, voor zover wettelijk toegestaan.

30.2 Bij zakelijke opdrachtgevers mag aanvullende betalingszekerheid worden verlangd bij redelijke twijfel over betaling.

30.3 Reeds verrichte werkzaamheden, bestelde materialen en gemaakte kosten blijven verschuldigd.

30.4 Indien opdrachtgever de overeenkomst beëindigt, worden reeds verrichte werkzaamheden en redelijkerwijs gemaakte kosten afgerekend, met inachtneming van dwingend consumentenrecht.

30.5 Voor consumenten gelden wettelijke regels voor ontbinding, opzegging en herroeping.

Artikel 31 – Geheimhouding en persoonsgegevens

31.1 Partijen behandelen vertrouwelijke informatie vertrouwelijk voor zover redelijkerwijs van hen kan worden verlangd.

31.2 PVH Elektrotechniek verwerkt persoonsgegevens voor uitvoering van overeenkomsten, communicatie, administratie, facturatie en wettelijke verplichtingen.

31.3 Verwerking vindt plaats volgens toepasselijke privacywetgeving en de privacyverklaring van PVH Elektrotechniek.

Artikel 32 – Intellectuele eigendom en rapportages

32.1 Tekeningen, schema's, rapportages, meetgegevens, foto's, berekeningen en andere documenten die PVH Elektrotechniek zelf heeft opgesteld, blijven haar eigendom voor zover daarop rechten rusten.

32.2 Opdrachtgever ontvangt een gebruiksrecht voor het doel waarvoor het document is verstrekt.

32.3 Documenten mogen niet zonder toestemming commercieel worden geëxploiteerd, gewijzigd of als eigen werk gepresenteerd, behoudens wettelijke rechten.

32.4 Feitelijke informatie uit een rapport mag worden gebruikt voor noodzakelijk herstel, onderhoud, verzekering of wettelijke verplichtingen.

Artikel 33 – Consumentenbepalingen

33.1 Wettelijke consumentenrechten blijven onverkort gelden.

33.2 Een bepaling wordt tegenover een consument niet toegepast indien deze in strijd is met dwingend consumentenrecht.

33.3 Indien een wettelijk herroepingsrecht geldt, worden de daarvoor geldende regels toegepast.

33.4 Indien opdrachtgever verlangt dat werkzaamheden tijdens een wettelijke bedenktijd beginnen, wordt dit vooraf afzonderlijk en rechtsgeldig vastgelegd.

33.5 Bij consumenten wordt informatie over prijs, werkzaamheden, garantie en eventuele aanvullende kosten verstrekt op de wijze die de wet voorschrijft.

Artikel 34 – Zakelijke opdrachtgevers

34.1 Voor zakelijke opdrachtgevers kunnen aanvullende afspraken worden gemaakt over planning, oplevering, betalingsschema's, meerwerk, onderhoud, aansprakelijkheid en garantie.

34.2 Zakelijke opdrachtgevers zorgen voor tijdige beschikbaarheid van informatie, toegang, tekeningen, vergunningen en coördinatie met andere aannemers wanneer dit tot hun verantwoordelijkheid behoort.

34.3 Indien opdrachtgever een bouwkundig hoofdaannemer, projectontwikkelaar, beheerder of andere professionele partij is, dient deze tijdig de relevante technische en organisatorische randvoorwaarden aan te leveren.

Artikel 35 – Toepasselijk recht en geschillen

35.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

35.2 Partijen proberen een geschil eerst in goed overleg op te lossen.

35.3 Indien overleg geen oplossing biedt, wordt het geschil voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde rechter.

35.4 Een consument wordt niet beperkt in wettelijke rechten ten aanzien van bevoegde rechter of geschilinstantie.

35.5 Indien partijen schriftelijk een bevoegde geschilleninstantie of mediation overeenkomen, kan daarvan gebruik worden gemaakt.

Artikel 36 – Slotbepalingen

36.1 Deze voorwaarden vormen samen met offerte, opdrachtbevestiging en aanvullende schriftelijke afspraken de contractuele basis.

36.2 De meest recente versie wordt voor toekomstige overeenkomsten op de website gepubliceerd.

36.3 Wijzigingen gelden voor toekomstige overeenkomsten, tenzij de wet anders bepaalt.

36.4 Het niet onmiddellijk uitoefenen van een recht betekent niet dat PVH Elektrotechniek afstand doet van dat recht.

36.5 Deze voorwaarden worden vóór of bij het sluiten van de overeenkomst op een wettelijk toegestane en toegankelijke wijze beschikbaar gesteld.

BEDRIJFSGEGEVENS

PVH Elektrotechniek

Nederland

Website: www.pvh-elektrotechniek.nl

Document: Algemene Voorwaarden PVH Elektrotechniek

Versie: 4.2

Datum: 25 augustus 2026

Deze voorwaarden zijn algemene bedrijfsvoorwaarden. Dwingend recht, waaronder wettelijke consumentenrechten, blijft altijd voortaan.

BEDRIJFSGEGEVENS

PVH Elektrotechniek

Amperestraat 11-G

1446 TP Purmerend

Nederland

KVK-nummer: 72155280

Website: www.pvh-elektrotechniek.nl

Document: Algemene Voorwaarden PVH Elektrotechniek

Versie: 4.3

Deze voorwaarden zijn algemene bedrijfsvoorwaarden. Dwingend recht, waaronder wettelijke consumentenrechten, blijft altijd voortaan.

Datum: 25 augustus 2026